

**09\_eml\_seidenpfennig\_kuerzung.eml**

---

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Prof. Dr. Ada Seidenpfennig" <ada.seidenpfennig@uni-augsburg.de>               |
| An      | Marlena Klee <m.klee@mf-fachmedien.de>                                          |
| Kopie   | Sekretariat Lehrstuhl Seidenpfennig <sekretariat-seidenpfennig@uni-augsburg.de> |
| Datum   | Fri, 29 May 2026 17:42:11 +0200                                                 |
| Betreff | Re: Beitrag KI-Vertragspruefung -- neue Fassung v7                              |

Liebe Frau Klee,

anbei wie versprochen die neue Fassung des Aufsatzes "KI-Vertragspruefung in Kanzleien -- empirische Befunde 2025" als v7. Ich habe die Anmerkungen aus Ihrem Schreiben vom 25.04. eingearbeitet, vor allem die methodische Klarstellung in Abschnitt II und die Diskussion der Haftungsverteilung in Abschnitt III.

Der Umfang ist mir bewusst zu lang geraten. Ich wollte aber zunaechst alle empirischen Befunde aus der Studie aufnehmen und Ihnen die Kuerzungsentscheidung ueberlassen. Mein Vorschlag wäre, Abschnitt V (Ausblick) in einem zweiten Teil im Folgeheft zu publizieren. Abschnitt IV.3 ("Vergleich mit US-Praxis") liegt mir am Herzen; den könnte ich aber gegebenenfalls auf zwei Seiten verdichten.

Zu den Fussnoten: einige sind noch nicht final geprüft, das sehen Sie an der gelben Markierung. Bitte geben Sie mir noch etwa drei Tage, dann liefere ich die fehlenden Pinpoints nach. Insbesondere Fn. 24 (Krenz, ZIP 2024) muss ich nachreichen, weil die Druckfahnen der ZIP für das März-Heft mir noch nicht vorliegen.

Eine Bitte: das Honorar für den Aufsatz bitte direkt an mein Privatkonto, nicht über den Lehrstuhl. Das hatten wir auch beim letzten Beitrag so gemacht.

Mit kollegialen Grüßen  
Ada Seidenpfennig

--

Prof. Dr. Ada Seidenpfennig  
Lehrstuhl für Buergerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Rechtsinformatik  
Universitaet Augsburg  
Universitaetsstrasse 24, 86159 Augsburg  
Tel. +49 821 598-1234

[Anhang: Seidenpfennig\_KI\_Vertrag\_v7.docx, 412 KB]

[Anhang: Studie\_2025\_Anonymisierte\_Datentabelle.xlsx, 38 KB]

## 10\_eml\_rabenau\_screenshot.eml

---

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Von     | RA Benedict Rabenau <benedict.rabenau@rabenu-reumont.de> |
| An      | Marlena Klee <m.klee@mf-fachmedien.de>                   |
| Datum   | Fri, 29 May 2026 18:06:43 +0200                          |
| Betreff | Bild aus Vortrag darf rein                               |

Liebe Frau Klee,

danke für die Erinnerung. Die Folie 12 aus meinem Vortrag beim DAV-Forum 2025 darf rein. Das ist mein eigener Vortrag, also kein Problem.

Schoenes Wochenende.

Beste Grüße

Benedict Rabenau

Gesendet von meinem iPhone

----- Ursprung: -----

Von: Marlena Klee <m.klee@mf-fachmedien.de>

Gesendet: Donnerstag, 28. Mai 2026 16:14

An: Benedict Rabenau

Betreff: Heft 7 -- Rezension, Bildrechte Folie 12?

Sehr geehrter Herr Rabenau,

ich komme zurück auf die Bildauswahl für Ihre Rezension in MFJ Heft 7/2026 (Handbuch Legal Tech, Schramm-Wenders). Sie hatten uns den Screenshot "folie\_12\_screenshot.png" beigelegt. Bevor wir die Abbildung in den Drucklauf geben, müssen wir die Bildrechte abschliessend klären. Konkret:

1. Stammt die Folie vollständig von Ihnen?
2. Falls eingeblendete Tabellen oder Grafiken aus Drittquellen übernommen sind, brauchen wir die Quellenangabe und ggf. eine Genehmigung.
3. Wir sehen am rechten Bildrand ein Wasserzeichen "DAV-Forum 2025 -- ohne Genehmigung keine Wiedergabe". Bezieht sich diese Beschränkung nur auf Dritte oder auch auf eigene Wiederverwendung?

Bitte um kurze Rückmeldung bis Montag 01.06., damit wir den Korrekturlauf einhalten können.

Mit freundlichen Grüßen

Marlena Klee

Redaktion MFJ

**14\_eml\_aulich\_fahnenstatus.eml**

---

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Von     | Susanne Aulich <s.aulich@mf-fachmedien.de>            |
| An      | Marlena Klee <m.klee@mf-fachmedien.de>                |
| Kopie   | Herstellung MFJ <herstellung@mf-fachmedien.de>        |
| Datum   | Mon, 01 Jun 2026 09:26:41 +0200                       |
| Betreff | Fahne Heft 7 - Stand von heute früh + zwei Baustellen |

Liebe Frau Klee,

kurzer Zwischenstand, bevor Sie in den Fahnenlauf gehen: Die Druckerei Lichtenfels hat den Slot KW 24 heute morgen nochmal bestätigt, aber nur wenn die Freigabe wirklich morgen 12:00 bei denen ist. 12:30 geht laut Herrn Wieland "zur Not auch noch", darauf würde ich mich aber nicht verlassen.

Zwei Baustellen aus meiner Sicht:

1. Auf Seite 47 fehlt in der Fahne die Abbildung 2 (Tarifübersicht), da steht nur der graue Kasten. Der Satz hat die Bilddatei angeblich nie bekommen. Das ist der Rabenau-Beitrag, insofern hängt das eh an Ihrer Rechtfertigung - wenn das Bild rausfliegt, brauche ich das bis morgen 10:00, dann layouten wir den Kasten weg.

2. Im Inhaltsverzeichnis steht der Seidenpfennig-Beitrag noch mit dem alten Arbeitstitel ("KI-Vertragsprüfung 2025"), im Innenteil heißt er anders. Bitte sagen, welche Fassung gilt.

Frau Berber fällt ja bis Mittwoch aus, ich habe beim Kölner Pool nochmal nachgefragt: vor Mittwoch nachmittag kriegen wir niemanden, und dann ist es zu spät. Wenn Sie die Schlusskorrektur selbst machen, geben Sie mir bitte bis heute 15:00 die Stopperliste, dann arbeite ich die Korrekturen noch heute nacht ein.

Ach so, eins noch: In der Paginierung springt es von 62 auf 64, das ist ein Fehler aus der ersten Umbruchrunde, kriegen wir gefixt, kostet aber eine halbe Stunde.

Viele Grüße aus der Herstellung

Susanne Aulich

Morgenstern & Falkenhayn Fachmedien GmbH

Herstellung Zeitschriften

Tel. 0221 4438-217

**Rechnungsnummer**

RG 2026/0218

**Debitor**

Dr. Christiane Niemczyk, Köln

**Vorgang**

Honorar Aufsatz MFJ 5/2026

**Rechnungsdatum**

06.05.2026

**Betrag brutto EUR**

1428,00

**Mahnstufe**

2

**Letzte Aktion**

Mahnung 28.05.2026

**Status**

bestritten

**Bemerkung**

Autorin verweist auf mündliche Pauschalzusage, Vorgang an Redaktion eskaliert 31.05.

---

**Rechnungsnummer**

RG 2026/0184

**Debitor**

Kanzlei Rabenau Reumont, Hamburg

**Vorgang**

Sonderdrucke MFJ 4/2026, 50 Stück

**Rechnungsdatum**

14.04.2026

**Betrag brutto EUR**

312,80

**Mahnstufe**

1

**Letzte Aktion**

Mahnung 26.05.2026

**Status**

offen

**Bemerkung**

Ansprechpartner laut Sekretariat im Urlaub bis 08.06.

---

**Rechnungsnummer**

RG 2026/0201

**Debitor**

Bibliotheksdienst Nordwest GmbH

**Vorgang**

Nachberechnung Abo-Umstellung Print/Online

**Rechnungsdatum**

28.04.2026

**Betrag brutto EUR**

1874,50

**Mahnstufe**

0

**Letzte Aktion**

Zahlungserinnerung 25.05.2026

**Status**

offen

**Bemerkung**

Kunde kündigt Teilzahlung zum 05.06. an

---

**Rechnungsnummer**

RG 2026/0166

**Debitor**

Seminarhaus Bergwald e.V.

**Vorgang**

Anzeigenschaltung MFJ 4/2026

**Rechnungsdatum**

02.04.2026

**Betrag brutto EUR**

595,00

**Mahnstufe**

2

**Letzte Aktion**

Mahnung 27.05.2026

**Status**

offen

**Bemerkung**

Rückläufer Post, neue Anschrift wird ermittelt

---

**Rechnungsnummer**

RG 2026/0223

**Debitor**

Dr. Oktavia Lenz

**Vorgang**

Autorenexemplare über Freikontingent

**Rechnungsdatum**

11.05.2026

**Betrag brutto EUR**

86,40

**Mahnstufe**

0

**Letzte Aktion**

keine

**Status**

zurückgestellt

**Bemerkung**

Klärung mit Redaktion, ob Berechnung gewollt war



## 02 Heftplan und Online First

**Heft:** MFJ 2026/7 -- Juli-Ausgabe, Schwerpunkt KI & Verlagsrecht

**Erscheinen:** 04.07.2026 (Print), 30.06.2026 (Online-Vorabausgabe)

**Umfang Soll:** 64 Seiten (ohne Anzeigen)

**Stand Heft:** 01.06.2026, 08:00 Uhr -- 11 von 14 Beiträgen final, 3 offen

### Heftplan MFJ 2026/7

| Rubrik         | Beitrag                                                    | Autor                                    | Status      | Seitenbudget | Ist | Problem                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Editorial      | Editorial KI und Vertragsrecht                             | Herausgeberkreis (Dr. Lenz, Prof. Krenz) | fehlt       | 2            | 0   | Dr. Lenz schreibt noch, Text bis Mo 12:00 zugesagt, Stand offen                                                                        |
| Aufsatz I      | KI-Vertragsprüfung in Kanzleien -- empirische Befunde 2025 | Seidenpennig                             | zu lang     | 20           | 28  | 28 Seiten, Fußnoten 18/24/31/44/63 unsauber, IV.3 wirkt wie Übernahme aus eigenem Gutachten Q4/2025                                    |
| Aufsatz II     | Datenraum-Sicherheit in mittelgroßen Kanzleien             | Dr. Klemens Vortrup                      | gesetzt     | 12           | 12  | ok, freigegeben 28.05.                                                                                                                 |
| Rechtsprechung | BGH-Entscheidung zur Plattformhaftung (Volltext folgt)     | Lenz                                     | fast fertig | 6            | 6   | Online first gewünscht; Randnummern und Praxisfolge werden erst nach amtlichem Volltext finalisiert, Volltext-Embargo der Pressestelle |
| Praxis         | Datenschutz in Verlagen -- DSFA für Autorenverträge        | Dr. Almut Greve                          | gesetzt     | 8            | 7   | Abbildung aus Fremdquelle, Alt-Text fehlt                                                                                              |
| Praxis II      | Rückrufrecht nach § 41 UrhG                                | Dr. Krug                                 | freigegeben | 5            | 5   | ok                                                                                                                                     |
| Rezension      | Handbuch Legal Tech, hg.                                   | Rabenau                                  | fertig      | 3            | 3   | Screenshot aus Vortrag, Rechteproble                                                                                                   |



|                |                                                |           |         |   |   |                                            |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|--------------------------------------------|
|                | Schramm-Wenders, 3. Aufl.                      |           |         |   |   | m                                          |
| Tagungsbericht | DAV-Forum 2025 KI & Anwaltschaft               | Wendt     | gesetzt | 4 | 4 | ok                                         |
| Nachrichten    | Gesetzgebung kurz -- DSA Umsetzung, EuGH KI-VO | Redaktion | offen   | 2 | 1 | eine Meldung fehlt (Bundesrat DSA-DG)      |
| Buchanzeige    | Handbuch Datenschutz in Verlagen               | Marketing | offen   | 1 | 0 | Klappentext nicht fertig, Preis nicht fest |
| Impressum      | --                                             | Redaktion | offen   | 1 | 0 | Rechtsstandsdatum, Herausgeberzeile alt    |

**Umfangsstand:** 66 Seiten Soll bei 64 Seiten Budget. Zwei Seiten müssen weg.

### Online-first-Wunsch (Lenz)

Dr. Lenz möchte die Rechtsprechungsanmerkung zur BGH-Entscheidung vom 20.05.2026 (Plattformhaftung) bereits diese Woche online stellen, vor Erscheinen des Heftes. Begründung: andere Verlage hätten die Entscheidung schon mit kurzen Tickermeldungen aufgegriffen, der MFJ-Beitrag verliere an Sichtbarkeit, wenn er erst Ende Juni komme.

Die Entscheidung ist frei in der BGH-Datenbank abrufbar (Termin-Vorschau); der Volltext erscheint laut Pressestelle voraussichtlich Mittwoch 03.06. Die Anmerkung enthält zwei noch nicht freigegebene Arbeitsstellen. Erstens muss der Randnummernverweis nach Erscheinen des amtlichen Volltexts eingetragen werden; zweitens soll die Praxisfolge für Verlagshäuser konkretisiert werden, insbesondere die Frage, ob redaktionelle Plattformhinweise anders zu behandeln sind als automatisierte Upload- oder Empfehlungsfunktionen. Eine Veröffentlichung vor dieser Ergänzung wäre möglich, aber redaktionell riskant, weil sie den Beitrag wie eine Tickermeldung und nicht wie eine belastbare Anmerkung wirken ließe.

Die Pressestelle des BGH hat per E-Mail vom 30.05. mitgeteilt, dass der Volltext frühestens Mittwoch 03.06., 14:00 Uhr veröffentlicht wird. Eine vorherige Zitierung der Randnummern ist nicht möglich.

### Offene Produktionsfragen

1. Wird der zu lange Aufsatz Seidenpfennig gekürzt (Ziel 20 Seiten), gesplittet (Teil 1 Heft 7, Teil 2 Heft 8) oder ins nächste Heft verschoben?
2. Darf die Praxis-Abbildung (Workflow-Grafik Greve) ohne Alt-Text in den Druck und nur online mit Alt-Text? Oder Druck-Stopp?
3. Wird die Rezension Rabenau ohne Screenshot veröffentlicht, oder bleibt der Beitrag mit gekennzeichnete Lücke?
4. Kann Online-first vor Heftfreigabe erfolgen? Verlagsregel "Online first nur bei freigegebener Manuskriptfassung" (Verlagsanweisung VA 2024-11) -- Anmerkung Lenz ist noch nicht freigegeben.
5. Wer übernimmt Schlusskorrektur nach Ausfall Lektorat Berber (Krankmeldung)?

**Notiz Vertriebs-Jour-fixe Do 04.06.**

Friederike Adam-Krenz (Vertrieb) hat im Voraus per Mail signalisiert, dass die Buchhandlungspartner für Heft 7 "klare Praxisbezüge" erwarten. Ihre Sorge: Wenn der Seidenpfennig-Aufsatz zu lang wird, schiebt er die "Praxis"-Rubrik in den hinteren Heftteil, und das spürt der Vertrieb in den Rückmeldebögen. Vertrieb hätte gerne eine kurze "Praxisbox" auf S. 1 des Aufsatzes, mit "Was Sie aus diesem Beitrag mitnehmen", maximal 5 Bulletpoints. Redaktion ist skeptisch -- das ist nicht der Tonfall der MFJ.



## 03 Autorenkommunikation Rückstände

### Mailentwurf 1: Seidenpfennig

...

Von: m.klee@mf-fachmedien.de

An: ada.seidenpfennig@uni-augsburg.de

Cc: redaktion-jura@mf-fachmedien.de

Betreff: MFJ 2026/7 -- KI-Vertragsprüfung -- Kürzung und Fußnoten

Datum: Mo 01.06.2026, 09:34

...

Liebe Frau Professorin Seidenpfennig,

vielen Dank für die neue Fassung. Wir haben gesehen, dass der Beitrag jetzt deutlich an Schärfe gewonnen hat, besonders Abschnitt III zur Haftungsverteilung in KI-gestützten Vertragsprüfungs-Workflows. Zugleich liegen wir mit 28 Seiten deutlich über dem Heftbudget (20 Seiten). Bitte um Rückmeldung, ob wir folgendes tun dürfen:

1. Kürzung auf 20 Seiten -- Vorschlag: Abschnitt IV.3 ("Vergleich mit US-Praxis") streichen, da im aktuellen Heftkontext nicht tragend. Falls dieser Abschnitt aus einem früheren Gutachten von Ihnen stammt, bitten wir um den dortigen Veröffentlichungsstatus (interne Veröffentlichung? oder Erstveröffentlichung?).
2. Fußnoten -- Fußnoten 18, 24, 31, 44, 63 enthalten Querverweise ("siehe oben Fn. X") ohne aufgelöste Pinpoints und teils verkürzte Fundstellen, die wir nicht selbst auflösen können (z. B. Fn. 24: "Vgl. dazu Krenz, in: ZIP 2024" -- Seitenzahl fehlt).
3. Praxisbox -- Vertrieb hätte gerne 5 Bulletpoints "Was Sie aus diesem Beitrag mitnehmen" für die erste Beitragsseite. Wir wissen, dass das nicht Ihrer üblichen Form entspricht; bitte teilen Sie uns mit, ob Sie das mittragen oder ob wir die Box selbst ergänzen sollen.

Außerdem müssen wir offen ansprechen, dass eine Online-first-Veröffentlichung nur mit einer freigegebenen Manuskriptfassung möglich ist. Sollte die Kürzung bis Mittwochabend nicht geklärt sein, werden wir den Beitrag entweder in zwei Teile aufteilen oder in das Folgeheft verschieben. Das vertragliche Rückrufrecht bleibt davon unberührt; aus Verlagssicht möchten wir aber vermeiden, dass eine verspätete Lieferung zu einer rein formalen Auseinandersetzung führt, obwohl der Beitrag inhaltlich wichtig ist.

Beste Grüße

Marlena Klee

## Notizen zur Mail Seidenpfennig

- Ton freundlicher, aber konkreter. Sie ist Verlagsautorin in 3. Generation; nicht herablassend formulieren.
- Ziel Umfang: 20 Seiten netto, ohne Praxisbox.
- Fußnoten 18, 24, 31, 44, 63 sind in der Originaldatei als gelb markiert; das ist die übliche Markierung von Frau Seidenpfennig für "noch nicht final geprüft" -- nicht so tun, als wir hätten das entdeckt.
- Bitte klären, ob Abschnitt IV.3 aus einem früheren Gutachten stammt. In den Fußnoten 31-34 stehen Formulierungen, die fast wortgleich aus ihrem Vortrag beim DAV-Forum 2025 zu sein scheinen. Verlag hat dazu keine Schriftfassung. Sensibel formulieren.
- Deadline für Rückmeldung: Mittwoch 03.06., 18:00. Danach Druckslot weg.
- Frühere Korrespondenz: Frau Seidenpfennig hat im April auf eine ähnliche Mail (Heft 5/2026) erst nach 11 Tagen reagiert. Vertretung Sekretariat Augsburg: Frau Brand-Eichholtz, +49 821 ... .

## Mailentwurf 2: Rabenau

---

Von: m.klee@mf-fachmedien.de

An: benedict.rabenau@rabenu-reumont.de

Betreff: Rezension Heft 7 -- Screenshot Folie 12 (Rechte)

Datum: Mo 01.06.2026, 10:08

---

Sehr geehrter Herr Rabenau,

vielen Dank für Ihren Hinweis vom Freitag, dass der Screenshot aus Ihrer Folie 12 "rein darf". Wir möchten den Beitrag fristgerecht in Heft 7 platzieren, müssen aber vor dem Korrekturschluss am Dienstag 12:00 die Bildrechte abschließend klären.

Konkret bitten wir um Information zu drei Punkten:

4. Ist die abgebildete Folie (insbesondere die eingeblendete Tabelle "Vergleich TDM-Regeln EU/USA/Japan") vollständig von Ihnen erstellt?
5. Falls die Tabelle ganz oder teilweise aus einer Drittquelle (Konferenzbeitrag, Aufsatz, Behördenpapier, Datenbank) übernommen wurde, bitten wir um diese Quellenangabe und um Nachweis der Nutzungsrechte für die Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift (Print + Online).
6. Das Wasserzeichen "DAV-Forum 2025 -- ohne Genehmigung keine Wiedergabe" am rechten Bildrand wirft für uns eine zusätzliche Frage auf: Gilt diese Genehmigung Ihnen gegenüber, oder müssen wir gesondert beim Veranstalter anfragen?

Falls die Rechtekette an der Folie nicht kurzfristig belegbar ist, schlagen wir eine eigene neutrale MFJ-Grafik vor: drei Spalten "EU", "USA", "Japan", jeweils nur mit selbst formulierten Stichworten und ohne Übernahme fremder Tabellenstruktur. Diese Ersatzgrafik könnte am Dienstagvormittag von Herstellung Aulich gesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marlena Klee

### Mailentwurf 3: Wendt/Krug

---

Von: m.klee@mf-fachmedien.de

An: wendt@bucerus-law-school.de, krug@bucerus-law-school.de

Betreff: Kommentarupdate § 38 UrhG -- Rückfragen

Datum: Mo 01.06.2026, 11:22

---

Liebe Frau Wendt, lieber Herr Krug,

vielen Dank für die Übersendung der Update-Notizen am Sonntagabend. Wir wissen, dass die Klausurenkorrektur an der Bucerus gerade läuft, und werden den Kommentar nicht durch zusätzliche Diskussionen verzögern. Damit wir die Notizen für die Herausgeberrunde am Mo 08.06. aufbereiten können, bitten wir um folgende Klarstellungen:

7. Rechtsstandsdatum -- mit welchem Stichtag wurde das Update gefasst? (Vorschlag aus der Akte: 31.05.2026, bitte bestätigen).
8. Randnummernzählung -- sollen die in der Notiz erwähnten Rn. 1, 4, 9, 12, 15 die bestehende Zählung der 7. Auflage ersetzen oder ergänzend eingearbeitet werden?
9. Pinpoint-Fundstellen -- in Rn. 9 wird auf "Wandtke/Bullinger" verwiesen, ohne Auflage; bitte um die Auflage, mit der Sie gearbeitet haben.
10. Abgrenzung Zeitschrift / Sammelband / Datenbank in Rn. 1 ist für die Verlagspraxis sehr interessant. Können Sie das im Kommentar selbst ausarbeiten, oder wollen Sie das einer der Hauptautoren überlassen?
11. Korrektur Frau Wendt von Sonntag 21:14 ("bitte Rn. 12 ignorieren") -- bedeutet das vollständige Streichung oder Neufassung?

Wir freuen uns über kurze Rückmeldung. Falls Punkte 3 oder 4 aus Zeitgründen erst nach den Klausurenkorrekturen möglich sind, sagen Sie das bitte einfach. Wir können dann in der Herausgeberrunde mit der Lücke arbeiten.

Beste Grüße

Marlena Klee

### Status-Tabelle Autorenkorrespondenz Heft 7

| Autor         | letzte Mail aus Redaktion            | letzte Antwort              | offene Punkte                  | Eskalationsstufe             |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Seidenpfennig | 25.04.2026<br>(Kürzungswunsch v6)    | 30.05.2026 (v7 eingegangen) | Kürzung, Fußnoten, IV.3-Quelle | 2 (zweites Schreiben fällig) |
| Rabenau       | 12.05.2026<br>(Bildrechte allgemein) | 30.05.2026 ("darf rein")    | DAV-Genehmigung, Drittquelle   | 1 (Erstanfrage konkret)      |
| Wendt/Krug    | 14.05.2026                           | 31.05.2026 21:14            | Rechtsstand,                   | 1 (laufende                  |

|                   | (Termin<br>Kommentarupdate)         | (Korrektur Rn. 12)                      | Pinpoints, Rn.-<br>Zählung  | Kommunikation)           |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Lenz              | 28.05.2026<br>(Volltext-Embargo)    | 30.05.2026<br>(Online-first-<br>Wunsch) | Freigabe, Volltext          | 1                        |
| Greve             | 22.05.2026 (Alt-<br>Text-Anfrage)   | offen                                   | Alt-Text<br>Workflow-Grafik | 2 (zweite<br>Erinnerung) |
| Niemczyk (Heft 5) | 02.05.2026<br>(Honorarklarstellung) | offen                                   | Buchhaltung/<br>Honorar     | 3 (Mahnung Stufe<br>2)   |





## 04 Manuskriptfragment Kommentarupdate

### Arbeitstitel

§ 38 UrhG -- Beiträge zu Sammlungen -- Update für die 8. Auflage (geplant Erscheinen Q4/2026)

### Stammdaten

- **Werk:** Morgenstern-Falkenhayn Kommentar zum Urheberrecht (MFK UrhG), Lieferung 47
- **Autorenteam:** PD Dr. Hannah Wendt / Prof. Dr. Lars Krug (beide Bucerius Law School)
- **Bisherige Bearbeitung:** Wendt/Krug seit der 6. Auflage 2018
- **Lieferung zugesagt:** 30.05.2026 (eingegangen So 31.05. 20:49, Korrektur So 21:14)
- **Rechtsstand laut Werksvorgabe:** 01.06.2026 -- im Notenfragment nicht bestätigt

### Autorennotizen Wendt/Krug (Original, redaktionell kommentiert)

*Rn. 1: § 38 bleibt für Verlagspraxis wichtig, wenn Beiträge in periodisch erscheinenden Sammlungen erscheinen. Nicht nur Zeitschrift, auch Online-Datenbank? Bitte prüfen.*

*[redaktioneller Kommentar Klee, 01.06.: Hier ist die Abgrenzungsfrage Zeitschrift / Sammelband / Datenbank zentral. Bitte ausarbeiten.]*

*Rn. 4: Zweitveröffentlichung wissenschaftlicher Beiträge, öffentlich geförderte Forschung, zwölf Monate. Muss sehr genau gefasst werden. -- Hinweis: Aktualisierung wegen Diskussion um Open-Access-Klausel im Forschungsdatenrahmen, aber noch keine geänderte Norm.*

*[redaktioneller Kommentar: ok, bleibt so. Quelle für "Diskussion" bitte ergänzen.]*

*Rn. 9: Verlagsvertragliche Abweichungen prüfen. Was ist zwingend? Zusammenhang mit § 32b? Bei Wandtke/Bullinger anders gefasst.*

*[redaktioneller Kommentar: Wandtke/Bullinger -- welche Auflage? Bitte präzisieren. Verweis sollte Pinpoint enthalten.]*

*Rn. 12: Praxisproblem: Autor will Beitrag nach sechs Monaten auf eigener Kanzleiwebsite einstellen. Verlag hat einfaches Nutzungsrecht? Exklusivrecht? Vertrag prüfen.*

*[redaktioneller Kommentar: STREICHEN gemäß Mail Wendt von So 21:14. Alternative Formulierung noch nicht vorliegend.]*

*Rn. 15: Übergang zu Open Access. Bitte keine politische Großdebatte. Nur Verlagspraxis.*

*[redaktioneller Kommentar: zustimmen. Im MFK halten wir den Stil sachlich.]*

*Rn. 17 [neu]: KI-gestützte Auswertung von Beiträgen in Sammlungen (Text- und Datamining). Hinweis auf § 44b UrhG. Frage: Bei wissenschaftlichen Beiträgen, die ohne Open-Access-Lizenz erscheinen -- besteht Opt-out?*

*[redaktioneller Kommentar: passt zum Hefthema KI. Sehr willkommen, aber bitte mit Pinpoint zu § 44b und § 60d UrhG und ggf. zu BMJ-FAQ.]*

*Rn. 19 [neu, vorläufig]: Verweis auf Datenraum für Manuskriptmanagement -- DSGVO und Auftragsverarbeitung. Knapp halten, da im DSGVO-Kapitel ausführlicher.*

[redaktioneller Kommentar: knapp halten, Verweis auf Greve Praxis-Beitrag Heft 7 möglich.]

## Lücken und Klärungsbedarf

| Punkt                                                              | Stand                        | Wer                                                            | Frist intern                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsstandsdatum                                                  | offen                        | Wendt                                                          | Mi 03.06.                         |
| Pinpoint<br>Wandtke/Bullinger<br>(Auflage, Rn.)                    | offen                        | Krug                                                           | Mi 03.06.                         |
| Genauer Normwortlaut § 38 UrhG mit Stand 31.05.2026                | offen, Redaktion holt selbst | Klee                                                           | Mo 01.06.                         |
| Abgrenzung Zeitschrift /<br>Sammelband /<br>Datenbank ausarbeiten  | offen                        | Wendt                                                          | bis Herausgeberrunde<br>Mo 08.06. |
| Streichung/Neufassung<br>Rn. 12 (Korrektur So 21:14)               | offen                        | Wendt                                                          | Mi 03.06.                         |
| Verweis Rn. 17 auf § 44b und § 60d UrhG                            | offen                        | Krug                                                           | Mi 03.06.                         |
| Beispiel für Autorenmail bei<br>Zweitveröffentlichung              | offen                        | Redaktion liefert<br>Mustertext aus<br>Datenbank Verlagspraxis | Klee Fr 05.06.                    |
| Bezug zu BGH-<br>Entscheidung<br>Plattformhaftung (Lenz<br>Heft 7) | nur prüfen, ob relevant      | Wendt/Krug nach<br>Volltextkenntnis                            | Mo 08.06.                         |

## Hinweise für die Herausgeberrunde am 08.06.

1. Das Update steht inhaltlich tragend, ist aber technisch unfertig (Rechtsstand, Pinpoints).
2. Die Streichung Rn. 12 hat Auswirkungen auf den Quellenapparat der nachfolgenden Randnummern (Rn. 13, 14). Reihenfolge der Randnummerierung müsste neu vergeben werden, sobald die Endfassung vorliegt.
3. Rn. 17 (KI/TDM) ist neu und sollte vor der Veröffentlichung mit dem für § 44b zuständigen Autorenteam (Cremers, Anhalt) abgestimmt werden, damit kein Doppelkommentar zur gleichen Norm in unterschiedlichen Kapiteln steht.
4. Vorschlag: Update als "Lieferung 47 vorläufig" intern vermerken, Herausgeberrunde am 08.06. legt nach.

## Quellenampel (Status der Belegbasis im Fragment)

| Belegart                    | Beispiel im Fragment         | Status                              |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Norm                        | § 38 UrhG                    | grün (aktuelle Fassung verfügbar)   |
| Gesetzgebungsmaterialien    | BT-Drs. zu UrhG-Novelle 2021 | gelb (Verweis ohne Pinpoint)        |
| Rechtsprechung              | --                           | nicht im Fragment enthalten         |
| Kommentarliteratur          | Wandtke/Bullinger            | rot (Auflage unklar, kein Pinpoint) |
| Aufsätze                    | --                           | nicht im Fragment enthalten         |
| Verwaltungs-/Behördenpapier | BMJ-FAQ zu KI                | gelb (im Kommentar nur angedeutet)  |



## 05 Bildrechte, Tabellen, Screenshots

### Abbildungsliste Heft MFJ 2026/7

| Nr. | Datei                               | Verwendung                          | Seite  | Herkunft laut Redaktion                                       | Rechte / Lizenz                                                         | Status |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | folie_12_screenshot.png             | Rezension Rabenau                   | 44     | Vortrag des Autors beim DAV-Forum 2025                        | unklar; sichtbares Wasserzeichen DAV-Forum                              | rot    |
| 2   | workflow_datenschutz_verlag.svg     | Praxisbeitrag Greve                 | 28     | "von Autorin selbst erstellt" laut Greve                      | OK falls Autorin Eigenleistung; Alt-Text fehlt                          | gelb   |
| 3   | cover_handbuch_datenschutz.png      | Buchanzeige Marketing               | 57     | Verlag (eigene Coverabteilung)                                | OK, aber Freigabe Herstellung fehlt schriftlich                         | gelb   |
| 4   | vergleich_tdm_regeln.xlsx           | Kommentarupdate Wendt/Krug (Rn. 17) | im PDF | "Autorenteam, eigene Auswertung"                              | Quellenbasis der Spalten unklar                                         | gelb   |
| 5   | bgh-pressemitteilung-ausschnitt.png | Rechtsprechungs-Anmerkung Lenz      | 36     | Pressemitteilung BGH                                          | OK; amtliches Werk § 5 UrhG, Quelle nennen                              | grün   |
| 6   | aufmacher_heft7_ki.jpg              | Aufmacher                           | Cover  | Bildagentur LegalPic via Lizenz LP-2026-04471                 | Lizenz für Print + Online + 12 Monate Online-Archiv, Credit Pflicht     | grün   |
| 7   | tagungsfoto_dav_forum.jpg           | Tagungsbericht Wendt                | 50     | DAV-Forum Pressedienst, Honorarfreiheit für Berichterstattung | OK; Honorarfreiheit nur für Berichterstattung, Credit "Foto: DAV/Press" | grün   |
| 8   | infografik_dsa_zeitlinie.svg        | Nachrichten "Gesetzgebung kurz"     | 53     | Eigenentwurf Redaktion auf Basis BMDV-Pressemitteilung        | OK; Quelle nennen                                                       | grün   |

## **Detailprüfung problematische Abbildungen**

### **Nr. 1 -- Folie 12 (Rabenau)**

- Auflösung 1.847 x 1.072 px -- für Print grenzwertig.
- Sichtbares Wasserzeichen am rechten Rand: "DAV-Forum 2025 -- ohne Genehmigung keine Wiedergabe".
- Eingebettete Tabelle "Vergleich TDM-Regeln EU / USA / Japan / Schweiz" mit 4 Spalten und 6 Zeilen. Spaltenkopf "Schweiz" identisch zu einer öffentlich abrufbaren Übersicht aus dem Tätigkeitsbericht Schweizerisches IGE 2024 (Vermutung Klee).
- Notwendige Klärung:
  1. Genehmigung des DAV-Forums (Veranstalter) für Wiedergabe der Folie?
  2. Genehmigung der Drittquelle (IGE-Bericht oder andere) für die Tabelle?
  3. Falls beides offen: kann der Beitrag mit Hinweis "Folie hier nicht abgebildet" gedruckt werden, oder zerstört das den Bezug des Rezensionstextes?

### **Nr. 2 -- Workflow Datenschutz Verlag (Greve)**

- SVG-Datei, technisch sauber, 7 Sprechblasen.
- Alt-Text fehlt komplett. BITV-konform wären beispielsweise: Sequenz "Manuskripteingang -> Pseudonymisierung -> Autorenvertrag -> Speicherung im DAM -> Honorarrechnung", als Alternativtext in maximal zwei Sätzen.
- Schwarz-Weiß-Druck: Farbenpaare Cyan/Magenta könnten in S/W identisch erscheinen. Vorschlag Herstellung: zweite Variante für Druck.
- Verlag hat in der Buchausgabe 1. Auflage (2023) eine ähnliche Grafik gedruckt; Autorin Greve hat sie damals selbst erstellt. Für die 2. Auflage gewünschte Aktualisierung liegt noch nicht vor.

### **Nr. 4 -- Vergleich TDM-Regeln (Wendt/Krug)**

- Tabelle mit 5 Spalten (Norm, Geltungsbereich, Opt-out, kommerzielle Nutzung, Stichtag), 9 Zeilen.
- Spalten "Norm" und "Geltungsbereich" lesen sich wie Eigenleistung.
- Spalten "Opt-out" und "kommerzielle Nutzung" wirken übersetzt aus einem englischsprachigen Übersichtsartikel (formuliert: "where applicable" -> "soweit anwendbar"); kein Quellenhinweis im Manuskript.
- Notwendige Klärung: Eigenleistung mit Quellenrecherche oder Übernahme? Falls Übernahme, welche Quelle und mit welcher Genehmigung?

## **Notizen**

- Screenshot Nr. 1 darf nicht in Druck, solange Drittquelle nicht geklärt.
- SVG Nr. 2 braucht Alt-Text und vielleicht vereinfachte Schwarz-Weiß-Version. Online wäre eine farbige Version mit aria-label OK.
- Excel-Tabelle Nr. 4 könnte eigene Auswertung sein, aber Quellenbasis fehlt. Im Kommentar muss die Quelle der Tabellenspalten "Opt-out" / "kommerzielle Nutzung" genannt werden, sonst Risiko für unsachgemäße Übernahme.
- Bei Lizenzfristen aller Bilder gilt die Verlagsregel VA 2024-04: Online-Archiv nur, wenn Lizenzfrist mindestens 24 Monate beträgt. Bei Nr. 6 (LegalPic) beträgt die Lizenz nur 12 Monate; nach Ablauf muss aus dem Online-Archiv entfernt werden.

## **Wunsch an Kanzleisystem**

Bitte eine Rechteampel und drei Mailentwürfe vorbereiten:

4. an Rabenau wegen Screenshot Folie 12 (siehe Mailentwurf 2 in 03\_autorenkommunikation\_rueckstaende.md).
5. an Greve wegen Alt-Text und Freigabe der SVG.
6. an Wendt/Krug wegen Quellenbasis der TDM-Tabelle (siehe Mailentwurf 3 in 03\_autorenkommunikation\_rueckstaende.md).

#### **Anhang: Rechteampel Übersicht**

| <b>Ampel</b> | <b>Bedeutung</b>                                                         | <b>Vorgehen</b>                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| grün         | Rechte vollständig geklärt, Quellenangabe vorhanden                      | freigeben                                   |
| gelb         | Rechte mutmaßlich vorhanden, Detail unklar (Alt-Text, Freigabe, Auflage) | klären vor Drucklauf, Beitrag nicht stoppen |
| rot          | Rechte unklar oder gegen Drittlizenz; oder fremder Inhalt ohne Quelle    | Drucklauf stoppen oder Abbildung entfernen  |



## 06 Satzjahne Korrekturlauf

### Fahne Heft 7

| Feld                  | Wert                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heft                  | MFJ 2026/7, Juli-Ausgabe                                                                      |
| Korrekturschluss      | Dienstag, 02.06.2026, 12:00                                                                   |
| Druckslot Lichtenfels | Mittwoch, 03.06.2026, 06:00 (Anlieferung Druckerei spätestens 22:00 Dienstag)                 |
| Fahnenstand           | erste Fahne, generiert 30.05.2026 09:11 aus InDesign-Server-Job J-2026-07-114                 |
| Datei                 | MFJ_2026_07_Fahne_1.pdf (24 MB, 64 Seiten)                                                    |
| Korrekturlauf intern  | erste Sichtung Sa Aulich, vollständige Schlusskorrektur ausgefallen wegen Krankmeldung Berber |
| Korrekturzeichen      | nach Duden-Standard                                                                           |

### Auffälligkeiten und offene Korrekturen

| Nr. | Seite | Beitrag               | Art          | Beschreibung                                                                                                                                                              |
|-----|-------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | Inhaltsverzeichnis    | Inhalt       | Beitrag Seidenpfennig noch mit Vortitel "KI-Vertragsprüfung -- Praxis", Originaltitel des Manuskripts lautet "KI-Vertragsprüfung in Kanzleien -- empirische Befunde 2025" |
| 2   | 3     | Editorial             | Inhalt       | Editorialtext fehlt; der Hinweis "Editorial folgt" ist in der Fahne noch als Lauftext sichtbar und muss vor Druck vollständig durch den Herausgebertext ersetzt werden    |
| 3   | 6     | Aufsatz Seidenpfennig | Layout       | drei Tabellen über mehrere Seiten gelaufen, Tabellenkopfwiedholung fehlt auf Folgeseiten                                                                                  |
| 4   | 14    | Aufsatz Seidenpfennig | Layout       | Fußnote 44 läuft auf nächste Seite und verdrängt Zwischenüberschrift "IV.3 Vergleich mit US-Praxis"                                                                       |
| 5   | 24    | Aufsatz Vortrup       | Schreibweise | "Datenraum" mehrfach als "Daten Raum" mit                                                                                                                                 |



|    |    |                          |              |                                                                                                                                                                       |
|----|----|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                          |              | Spatium getrennt (Layoutbug Trennung)                                                                                                                                 |
| 6  | 28 | Praxis Greve             | Bild         | Tabelle "Häufige DSFA-Risiken im Verlag" zu klein gesetzt (8 pt statt 9 pt), nicht mehr lesbar im S/W-Druck                                                           |
| 7  | 31 | Praxis Greve             | Bild         | Abbildung Workflow Datenschutz ohne Alt-Text und ohne Credit-Zeile                                                                                                    |
| 8  | 36 | Rechtsprechung Lenz      | Inhalt       | Randnummernverweis und Praxisfolge sind noch nicht finalisiert; beide Stellen müssen nach Erscheinen des amtlichen Volltexts fachlich ausformuliert werden            |
| 9  | 44 | Rezension Rabenau        | Bild         | Screenshot Folie 12 mit sichtbarem Wasserzeichen noch im Layout; Bildcredit fehlt                                                                                     |
| 10 | 50 | Tagungsbericht Wendt     | Schreibweise | Bucerius einmal "Bucerius Law School", einmal "Bucerius Law-School" mit Bindestrich                                                                                   |
| 11 | 51 | --                       | Sonst        | Autorenname "Oktavia Lenz" einmal als "Octavia Lenz" gesetzt (vermutlich aus Word-Originaldatei übernommen)                                                           |
| 12 | 53 | Nachrichten Gesetzgebung | Inhalt       | dritte Meldung fehlt ("Bundesrat zur DSA-Durchführungsverordnung -- Stellungnahme vom 16.05.2026")                                                                    |
| 13 | 57 | Buchanzeige Datenschutz  | Inhalt       | Klappentext fehlt komplett; Marketing muss bis Dienstag 16:00 eine druckfähige Fassung liefern, sonst wird die Anzeige durch eine Eigenanzeige der Voraufgabe ersetzt |

|    |    |                |        |                                                                                                                                        |
|----|----|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 60 | Rezensionsteil | Layout | Witwen-/<br>Waisenzeilen in 3<br>Spalten, eine Zeile<br>am Spaltenende<br>einzeln                                                      |
| 15 | 63 | Impressum      | Inhalt | Rechtsstandsvermerk lautet "Stand:<br>April 2026", muss<br>"Stand: Juni 2026"<br>lauten                                                |
| 16 | 64 | Impressum      | Inhalt | Herausgeberzeile<br>noch ohne Dr.<br>Krenz, obwohl seit<br>Heft 6 wieder<br>Mitherausgeber<br>(zurück aus<br>Elternzeit Mitte<br>Juni) |

### Freigaben Heftbeiträge

| Beitrag                   | Autor            | Freigabe<br>Manuskript             | Freigabe Fahne | Bemerkung                                                      |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Editorial                 | Lenz             | offen                              | offen          | Editorial fehlt noch                                           |
| Aufsatz I                 | Seidenpfennig    | offen (Kürzung)                    | offen          | Beitrag zu lang,<br>Kürzungsentscheidung erwartet Mi<br>03.06. |
| Aufsatz II                | Vortrup          | 28.05. erteilt                     | offen          | Korrektur<br>Trennfehler "Daten<br>Raum"                       |
| Rechtsprechung            | Lenz             | offen<br>(Randnummern/Praxisfolge) | offen          | Embargo Volltext                                               |
| Praxis                    | Greve            | 24.05. erteilt                     | offen          | Tabelle zu klein,<br>Alt-Text                                  |
| Praxis II<br>Rückrufrecht | Krug             | 27.05. erteilt                     | offen          | Bucerus-<br>Schreibung                                         |
| Rezension                 | Rabenau          | offen (Bildrechte)                 | offen          | Screenshot-<br>Wasserzeichen                                   |
| Tagungsbericht            | Wendt            | 26.05. erteilt                     | offen          | Schreibung                                                     |
| Nachrichten               | Redaktion intern | --                                 | offen          | Meldung fehlt                                                  |
| Buchanzeige               | Marketing        | offen                              | offen          | Klappentext nicht<br>da                                        |
| Impressum                 | Redaktion intern | --                                 | offen          | Stand- und<br>Herausgeberzeile                                 |

### Vorschlag Klee für Korrekturlauf

1. Eigene Schlusskorrektur mit Schwerpunkt Punkte 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16 (Form/Konsistenz).
2. Rückfragen 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 inhaltlich -- gehen an Autoren, Lenz, Marketing.
3. Punkt 14 (Witwen/Waisen) bleibt Herstellung Aulich.
4. Wenn Lenz Volltext nicht bis Mi 12:00 freigegeben hat, Beitrag aus Heft nehmen und Online-first als Soloveröffentlichung; Heft füllen mit Rezensionsteil.
5. Wenn Seidenpfennig nicht kürzt, Beitrag splitten (I in Heft 7, II in Heft 8).

### Stempel Herstellung

...

HERSTELLUNG MFJ 2026/07

Fahne 1 / Rev. 0

Drucker: Schmidt-Druck Lichtenfels GmbH

Slot: KW24, Mittwoch 03.06.2026, 06:00

Status: in redaktioneller Schlusskorrektur

Sachb.: Aulich (Herstellung), Vertretung Klee (Redaktion)

Ablauf: Mo 12:00 Sichtung -- Di 12:00 Schluss -- Di 22:00 PDF/X an Druck

...



## 07 Metadaten Marketing Vertrieb

### Projekt

#### Handbuch Datenschutz in Verlagen

1. Auflage 2026

Herausgeberinnen: Dr. Almut Greve (Berlin), Prof. Dr. Theresa Mohn (Universität Frankfurt am Main)

Reihe: MF-Praxishandbücher Medienrecht, Band 18

Umfang geplant: 680 Seiten

ISBN-13 vorgesehen: 978-3-947018-18-2

Erscheinung: 02.10.2026 (Auslieferung 27.09.2026)

Ladenpreis: 119,00 EUR (vorläufig; Geschäftsleitung prüft 129,00 EUR)

Auflage geplant: 1.800 Exemplare Hardcover, 600 Exemplare Sonderpaket Bibliothek

### Inhaltsverzeichnis Auszug (Stand 30.05.2026)

| Kapitel  | Titel                                                                    | Bearbeiter:in           | Stand                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | Datenschutzorganisation im Verlag                                        | Greve                   | freigegeben                                |
| 2        | Autorenverträge und personenbezogene Daten                               | Mohn                    | freigegeben                                |
| 3        | Manuskriptmanagement und Cloud-Dienste                                   | Greve / Falkenhayn      | freigegeben                                |
| 4        | KI in Redaktion und Herstellung                                          | Mohn / N. N.            | in Bearbeitung, Stand 30.05.2026 vorläufig |
| 5        | Newsletter, Webtracking, Rezensionsexemplare                             | Schad-Wenders           | freigegeben                                |
| 6        | Bildarchive und Rechteverwaltung                                         | Greve                   | freigegeben                                |
| 7        | Kundenservice und Auskunftsanfragen                                      | Pötzsch (Marketing-DSB) | in Schlusskorrektur                        |
| 8        | Auftragsverarbeitung mit Druckereien, Versanddienstleistern, Lettershops | Greve                   | freigegeben                                |
| 9        | Internationale Datenübermittlung in der Buchproduktion                   | Mohn                    | offen, Lieferzusage 30.06.2026             |
| 10       | Compliance, Datenschutz-Folgenabschätzung, Audit                         | Greve / Mohn            | freigegeben                                |
| Anhang A | Muster: Autorenvertrag mit Datenschutzklausel                            | Mohn                    | freigegeben                                |
| Anhang B | Muster: Verarbeitungsverzeichnis Verlag                                  | Greve                   | freigegeben                                |
| Anhang C | Muster: TOMs für                                                         | Greve                   | freigegeben                                |

|          |                                          |       |             |
|----------|------------------------------------------|-------|-------------|
|          | Manuskriptmanagement                     |       |             |
| Anhang D | Checkliste Datenschutz-Folgenabschätzung | Greve | freigegeben |

## Marketingwunsch (Pötzsch, Mail 01.06.2026 07:34)

Bitte bis Mittwoch 03.06., 15:00:

- **Kurzbeschreibung** ca. 500 Zeichen für Backlist, Verlagswebsite und Buchhandelssysteme (Mareon, KNV, VLB).
- **Langbeschreibung** ca. 1.500 Zeichen für Webshop, BISG-Slot und Newsletter.
- **Fünf Verkaufsargumente** für Vertriebsmappe und LinkedIn.
- **Zehn Schlagworte** für VLB-Erfassung (BISAC-konform).
- **Newslettertext** ca. 800 Zeichen für Bibliotheks- und Compliance-Mailing.
- **Social-Post für LinkedIn** sachlich, nicht marktschreierisch, ca. 1.200 Zeichen.
- **Citation-Empfehlung** für Anwaltszeitschriften (Kurzform): "Greve / Mohn, Handbuch Datenschutz in Verlagen, 2. Aufl. 2026, [Rn./S.]"

## Tonalitätsvorgaben Verlag

- Sachlich, präzise, kein Marketing-Sprech.
- Keine Behauptung "vollständig rechtssicher" oder "lückenlos".
- Keine Komparative ohne Vergleichsbasis ("am umfassendsten").
- Vorlage Vergleichswerk: Greve/Mohn 1. Aufl. 2023 (Klappentext beigelegt im Anhang dieser Akte).
- Pötzsch hat gebeten, "ein bisschen lebendiger" zu formulieren, weil die 1. Auflage in den Buchhandlungen als "etwas dröge" rezipiert worden sei (Quelle: Buchhandlungs-Rückmeldebogen Mai 2026, 14 Rückmeldungen).

## Unsicherheiten (Stand 01.06.)

| Punkt                                         | Stand                                                                                                               | Auswirkung auf Marketingtext                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel 4 (KI) noch nicht fertig              | vorläufig                                                                                                           | "KI" als Verkaufsargument noch nicht überzeugend formulierbar                                  |
| Kapitel 9 (Internationale Übermittlung) offen | Liefertermin 30.06.2026                                                                                             | Risiko: bei Verzug muss Newsletter zurückgenommen werden                                       |
| Preis                                         | nicht fest, 119 vs. 129 EUR                                                                                         | Buchhandelssysteme erwarten finalen Preis bis 15.06.                                           |
| Cover                                         | Entwurfsstand 22.05.2026                                                                                            | Marketing möchte Cover-Mockup auf LinkedIn, aber rechtlich erst nach Freigabe Geschäftsleitung |
| Citation Mohn                                 | Mohn möchte mit zwei Promotionstiteln genannt werden ("Prof. Dr. Dr. Theresa Mohn"), VLB akzeptiert nur einen Titel | Klärung mit Mohn ausstehend                                                                    |
| Reihenbezug                                   | Soll "Band 18" auf Titelseite Pflicht sein? Greve plädiert für unaufdringliche Reihendarstellung                    | offen                                                                                          |

## Vergleich mit 1. Auflage 2023

| Punkt            | 1. Auflage | 2. Auflage (geplant)                                           | Marketingrelevanz     |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Umfang           | 528 Seiten | 680 Seiten (+29 %)                                             | im Klappentext nennen |
| Neue Kapitel     | --         | KI in Redaktion (Kap. 4), Internationale Übermittlung (Kap. 9) | Hauptargumente        |
| Muster im Anhang | 4 Muster   | 4 Muster, drei davon                                           | leichtes Plus         |

|                         |                   |                                                |                            |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                         |                   | überarbeitet                                   |                            |
| ISBN                    | 978-3-947018-11-3 | 978-3-947018-18-2                              | --                         |
| Erstauflage Schwerpunkt | DSGVO             | DSGVO + KI-VO + Datenraum/Auftragsverarbeitung | Hauptargument für 2. Aufl. |
| Preis                   | 89 EUR            | 119 EUR (vorläufig)                            | erklärungsbedürftig        |

### **Vorgehensvorschlag Klee**

2. Rohentwurf bis Mittwoch 14:00 mit offen gekennzeichnete(r) Preiszeile und vorsichtiger Formulierung zum KI-Kapitel, solange Kapitel 4 noch nicht freigegeben ist.
3. Schlagworte (10) erst nach Rücksprache mit VLB-Verantwortlichem Stein.
4. LinkedIn-Post nicht vor Cover-Freigabe.
5. Citation-Empfehlung mit Mohn klären (ein Titel oder zwei).

### **Frühere Erfahrung 1. Auflage**

Die Klappentext-Version "Das Standardwerk für Verlagsjustiziar(e) und Datenschutzbeauftragte" wurde 2023 von zwei Buchhandlungen kritisiert (zu großspurig). Die jetzige Tonalität soll genauer sein: "Praxisleitfaden für die alltägliche Verlagspraxis, mit Mustern, Checklisten und Beispielen aus der Rechtsprechung."





## 08 Erwarteter Output

### Was gute Plugin-Antworten leisten sollen

- Mit einer **Morgenlage** starten: 8-12 Bulletpoints oder eine kompakte Tabelle, in der die wichtigsten Eingänge mit Frist, Stopper und Verantwortlichkeit zusammengefasst sind.
- Nicht zuerst zehn Rückfragen stellen, sondern aus dem vorhandenen Postfachstand eine Priorisierung formulieren.
- **Fahnenfrist** (Dienstag 12:00) und **Screenshot-Rechteproblem** (Rabenau) priorisieren, weil beide hart sind.
- **Seidenpfennig-Kürzung** freundlich, aber konkret anfordern. Tonfall: hochgeschätzte Autorin, nicht Schulnotenlogik.
- **Wendt/Krug** nicht belehren, sondern Randnummern, Pinpoints und Rechtsstandsvermerk nachfordern; Rücksicht auf laufende Klausurenkorrekturen.
- **Bildrechte, Alt-Text und Drittquellen** trennen: nicht alles auf einen Stapel "Rechteproblem" werfen, sondern Rechteampel pro Abbildung.
- **Marketingtexte** mit Unsicherheiten formulieren -- Lücken benennen, nicht überschreiben (KI-Kapitel vorläufig, Preis offen, Cover Entwurf).
- Keine **erfundenen Fundstellen** -- weder BGH-Aktenzeichen mit phantasierter Randnummer noch nicht existierende Aufsätze.
- Keine **fremden Texte** übernehmen -- der eingeblendete Screenshot ist kein Verlagsgut, sondern fremdes Material in unklarer Lizenz.
- **KI-Einsatz** im redaktionellen Prozess sichtbar dokumentieren (welche Texte hat das System entworfen, welche hat ein Mensch redigiert?), entsprechend Verlags-Richtlinie KI 2025-03.

### Was gute Plugin-Antworten nicht leisten sollen

- Die Sachbearbeiterin mit juristischen Vorlesungen aufhalten (kein Lehrbuchkapitel zu § 38 UrhG, kein Exkurs zur Geschichte des Urheberrechts).
- Das Screenshot-Problem als harmlos durchwinken ("der Autor wird schon die Rechte haben").
- Echte Autorenzitate für Marketing erfinden, um den Klappentext lebendiger zu machen.
- Die Online-first-Frage ohne Quellen- und Freigabestatus freigeben (Volltext-Embargo der BGH-Pressestelle, Verlagsregel VA 2024-11).
- Die Honorarsache Niemczyk ohne Rücksprache mit Buchhaltung "rechtsicher" einordnen -- ohne Vertragsakte ist das nicht möglich.
- Die Schlusskorrektur-Lücke durch Frau Berber unbemerkt durchrutschen lassen.

### Erwartete Liefergegenstände aus einem Plugin-Lauf

1. **Morgenlage Heute** mit Priorisierung (Stoppliste, Fristliste, Eskalationsfälle).
2. **Mailentwurf Seidenpfennig** -- mit Bitte um Kürzung auf 20 Seiten, Pinpoints für Fußnoten 18/24/31/44/63, Rückfrage zu IV.3.
3. **Mailentwurf Rabenau** -- Bildrechte Screenshot Folie 12 (Drittquelle, DAV-Genehmigung).
4. **Mailentwurf Wendt/Krug** -- Rechtsstand, Pinpoints, Klärung Streichung Rn. 12.
5. **Rechteampel** für alle Abbildungen mit Begründung pro Ampelstand.
6. **Fahnen-Korrekturliste** mit Trennung "kann Klee selbst" / "geht an Autor" / "geht an Herstellung".
7. **Marketing-Rohentwurf** mit benannten Lücken (Preis, KI-Kapitel, Cover, Citation).
8. **Vorgehensvorschlag Niemczyk** -- Akte aus Buchhaltung anfordern, vor 3. Mahnungsstufe juristisch nichts behaupten.

9. **Kurzvermerk Online-first** -- ob technisch und verlagsregeltauglich möglich, mit Verweis auf Volltext-Embargo.

### **Bewertungsmaßstab**

| <b>Kriterium</b> | <b>gut</b>                                | <b>mittel</b>                              | <b>nicht ausreichend</b>                 |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Priorisierung    | klare Reihenfolge mit Begründung          | Reihenfolge ohne Begründung                | nur Liste, keine Priorisierung           |
| Tonfall Autoren  | freundlich, konkret, nicht herablassend   | freundlich, aber ohne konkrete Anforderung | herablassend oder unkonkret              |
| Bildrechte       | Ampel pro Abbildung mit Quelle und Lizenz | Sammelhinweis "Bildrechte prüfen"          | übersehen oder als unkritisch eingestuft |
| Fristlogik       | harte Fristen markiert, Vorfrist gesetzt  | Fristen genannt, aber ohne Vorfrist        | Fristen fehlen oder falsch zugeordnet    |
| KI-Transparenz   | sichtbar, was Mensch / was System         | unklar                                     | Verlagsregel KI 2025-03 nicht beachtet   |
| Quellenpflicht   | keine erfundenen Fundstellen              | Fundstellen vorhanden, aber ohne Pinpoint  | erfundene Aktenzeichen / Randnummern     |

### **Hinweise für die Heftleitung-Vertretung**

- Verlagsregel VA 2024-11 ("Online first nur bei freigegebener Manuskriptfassung") überlagert den Wunsch von Dr. Lenz; bei Konflikt eskaliert die Vertretung an Heftleiter Krenz (Mobil 0173/... in dringenden Fällen, sonst Mail).
- Verlagsregel KI 2025-03 verlangt, dass jeder Beitrag, in dessen Erstellung KI eingebunden war, im Manuskript-Workflow gekennzeichnet wird (Feld "KI-Beteiligung: ja/nein/teilweise" in der Manuskript-Metadatenmaske).
- Verlagsregel VA 2024-04 begrenzt Online-Archivlaufzeiten auf die Lizenzlaufzeit der eingebundenen Abbildungen.



## 11 Vertriebs-Jour-fixe -- Notiz und Tagesordnung

**Termin:** Donnerstag, 04.06.2026, 10:00 -- 11:30 Uhr

**Ort:** Verlagshaus Köln, Raum K-303 (große Heftbesprechung), Hybrid per Verlags-Konferenztool

**Vorsitz:** Friederike Adam-Krenz (Leitung Vertrieb)

**Sekretariat / Protokoll:** Iris Brandeberg

### Teilnehmende (geladen)

| Funktion              | Person                                     | Status                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Vertriebsleitung      | Friederike Adam-Krenz                      | zugessagt                      |
| Verlagsleitung        | Dr. Eberhard Falkenhayn-Reumont            | zugessagt                      |
| Programmleitung Recht | N. N. (Krenz in Elternzeit, Klee vertritt) | Vertretung Klee                |
| Redaktion MFJ         | Marlena Klee                               | zugessagt                      |
| Marketing             | Lars-Bernhard Pötzsch                      | zugessagt                      |
| Herstellung           | Susanne Aulich                             | zugessagt (online)             |
| Lektorat              | Dr. Imke Kerstien (Hausleitung)            | zugessagt                      |
| Datenbankprodukte     | Sabine Hoppe-Krüger                        | abgesagt (Konferenz Frankfurt) |
| eContent / Online     | Murat Yıldız                               | zugessagt                      |

### Tagesordnung

1. Begrüßung, Genehmigung des Protokolls vom 07.05.2026.
2. **Heft 7/2026** -- Status, Stopper, Druckslot KW 24.
3. **Heft 8/2026** -- Themenplanung, Splitting Seidenpfennig (falls beschlossen).
4. **Sommerpause:** Stopp-Datum, Vertretungsregelungen.
5. **Buchprogramm Q4/2026** -- Handbuch Datenschutz in Verlagen, Auslieferung, Werbung.
6. **Online-first-Praxis** -- Auslegung Verlagsregel VA 2024-11 nach Diskussion mit Dr. Lenz.
7. **Buchhandlungs-Rückmeldungen** Mai 2026 (14 Rückmeldebögen).
8. **Honorarvorgänge offene Posten** -- u. a. Niemczyk (Heft 5/2026).
9. **KI-Richtlinie** -- Stand der Umsetzung VR KI 2025-03 in Redaktion / Lektorat / Marketing.
10. Verschiedenes.

### Notizen Klee zu TOP 2 (Heft 7)

#### Eskalationsfälle für die Runde:

- Seidenpfennig zu lang (28/20 Seiten). Vorschlag: Splitten, Teil I in Heft 7 (16 Seiten), Teil II in Heft 8 (12 Seiten). Risiko: Beitrag verliert Geschlossenheit; Risiko: Autorin könnte erobst reagieren, weil sie Splittung im Aprilschreiben abgelehnt hatte ("kein Fortsetzungsroman"). Alternative: Hartkürzung auf 20 Seiten -- realistisch, aber Abschnitt IV.3 müsste raus, was Vergleich mit US-Praxis ausschließt.
- Rezension Rabenau ohne Screenshot -- Vorschlag Klee: Beitrag mit Hinweis "Folie hier nicht abgebildet, Beleg im Online-Anhang verfügbar" und mit alternativer Abbildung (z. B. Buchcover). Vertrieb wird voraussichtlich zustimmen, weil Bildrechtefehler im Streitfall teurer wären.
- Online-first Lenz: Verlagsregel VA 2024-11 lehnt eine Vorabveröffentlichung vor Manuskriptfreigabe streng genommen ab. Klee schlägt vor: Online-first nur, wenn BGH-Volltext bis Mi 12:00 verfügbar und Manuskript bis Mi 16:00 freigegeben ist. Lenz hat signalisiert, sie könne damit leben.

### **Inhaltliche Stopper:**

- Editorial fehlt (Lenz).
- Buchanzeige Datenschutz: Klappentext unfertig.
- Nachrichtenmeldung Bundesrat DSA-DG fehlt.

### **Notizen Klee zu TOP 7 (Rückmeldungen Mai 2026)**

Pötzsch hat 14 Rückmeldebögen aus Buchhandlungen aggregiert. Kerntenor:

- "Praxisbeiträge oft zu spät im Heft, Aufsätze zu lang" -- bestätigt die Spannung Vertrieb / Wissenschaft.
- "Schlechte Lesbarkeit der Tabellen in S/W-Druck" -- relevant für aktuelles Heft (Tabelle Greve S. 28).
- "Online-Anhang funktioniert auf Tablet nicht zuverlässig" -- technische Frage an Yıldız.
- "Bildqualität der Aufmacher manchmal überzogen werblich" -- für KI-Aufmacher Heft 7 prüfen.

### **Wahrscheinliche Konfliktpunkte in der Runde**

11. **Falkenhayn-Reumont gegen Lenz** zur Online-first-Auslegung. Falkenhayn-Reumont hat die VA 2024-11 selbst initiiert und nimmt Abweichungen persönlich. Lenz ist Mitherausgeberin und legt Wert auf Sichtbarkeit der Anmerkungen.
12. **Pötzsch (Marketing) gegen Kerstien (Lektorat)** zur Tonalität des Klappentextes Datenschutz-Handbuch. Lektorat hält "lebendigere" Marketingsprache für unangemessen.
13. **Adam-Krenz (Vertrieb) gegen Programm (Klee in Vertretung)** zum Splitting Seidenpfennig. Vertrieb will keine Fortsetzung über zwei Hefte, weil das die Backlist verwässert.
14. **Yıldız (Online) gegen alle anderen** zur Frage, wie schnell Online-first technisch umsetzbar ist (Web-Team beschwert sich seit Monaten über kurzfristige Anlieferung).

### **Aktionspunkte (Vorab, Klee als Vertretung)**

| AP                                                                | Verantwortlich     | Frist         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Mailentwurf Seidenpfennig (Kürzung / Splitting)                   | Klee               | 02.06.        |
| Telko mit Lenz zur Online-first-Frage                             | Klee               | 02.06. 16:00  |
| Klappentext Datenschutz-Handbuch v1                               | Klee + Pötzsch     | 03.06. 14:00  |
| Vorbereitung Argument Falkenhayn-Reumont vs. VA 2024-11-Auslegung | Klee               | bis Jour-fixe |
| Honorarvorgang Niemczyk -- Aktenlage zusammenführen               | Buchhaltung Vincke | bis Jour-fixe |
| Vorlage KI-Beteiligung Heft 7 (Stand Felder im Manuskriptsystem)  | Klee + Yıldız      | bis Jour-fixe |

### **Hinweis für die Vertretung**

Falkenhayn-Reumont eröffnet die Runde gerne mit Kennzahlen aus dem Vormonat. Empfehlung: Klee sollte für TOP 2 nicht mit Problemen anfangen, sondern mit den fertigen Beiträgen (11 von 14) und dann die drei offenen Punkte ansprechen. Krenz hatte das in der letzten Runde so empfohlen.



## 12 Heftumbruch-Konflikt mit Lektorat

### Hintergrund

Beim Heftumbruch von MFJ 2026/7 ist zwischen Redaktion (Klee, in Vertretung) und Lektorat (Dr. Imke Kerstien als Hausleitung, externer Lektoratspool Berber als Schlusskorrektur) ein Konflikt entstanden, der den Druckslot KW 24 gefährdet. Es geht um drei Punkte:

1. Wer fängt den Ausfall Berber auf?
2. Wie wird Abschnitt IV.3 im Aufsatz Seidenpfennig behandelt (Kürzung oder Streichung)?
3. Wie ist mit der Inkonsistenz "Datenraum" vs. "Daten Raum" auf S. 24 ff. umzugehen, die durch automatische Worttrennung entstanden ist?

### Konfliktpunkt 1 -- Schlusskorrektur

**Lektorats-Position (Kerstien, Mail Mo 09:18):** Die Schlusskorrektur muss aus dem Lektoratspool kommen. Klee als Redakteurin sei nicht qualifiziert für Schlusskorrektur ("Vier-Augen-Prinzip darf nicht aus Termindruck aufgegeben werden"). Vorschlag Kerstien: Externe Frau Sander aus Düsseldorf einspringt, Slot erst Mittwoch 14:00 statt Dienstag 12:00.

**Redaktions-Position (Klee, intern):** Druckslot Lichtenfels KW 24 ist hart. Eine Verschiebung auf Mittwoch 14:00 verschiebt die PDF/X-Anlieferung an die Druckerei auf Mittwohabend, was den Druckslot 03.06. 06:00 nicht halten lässt. Druckerei meldet bei Slot-Verschiebung Strafgebühr von 8.500 EUR. Klee schlägt Kompromiss vor: Klee macht Schlusskorrektur Beiträge Krug, Vortrup, Wendt (formelle Sicht), Kerstien selbst die problematischen Beiträge Seidenpfennig und Lenz.

**Status:** ungelöst.

### Konfliktpunkt 2 -- Abschnitt IV.3 Seidenpfennig

**Lektorats-Position (Kerstien):** Wenn IV.3 (Vergleich mit US-Praxis) Quellenüberlappung mit dem DAV-Forum-Vortrag aufweist, darf der Abschnitt nicht in das Heft, weil das Doppelveröffentlichung wäre. Kerstien plädiert für Streichung des gesamten Abschnitts ohne Rücksprache, falls die Autorin nicht antwortet.

**Redaktions-Position (Klee):** Eine Streichung ohne Rücksprache mit Seidenpfennig ist nicht haltbar. Erstens ist nicht gesichert, dass tatsächlich Doppelveröffentlichung vorliegt (DAV-Forum-Vortrag ist nicht publiziert, sondern nur als Folien online). Zweitens ist Seidenpfennig wichtige Autorin in mehreren Reihen. Klee bittet um Wartezeit bis Mi 18:00 (Antwortfrist).

**Lektorats-Replik (Kerstien, mündlich gegen 11:00):** "Verlag ist nicht Geisel der Autorin. Wenn sie nicht antwortet, wird ohne sie entschieden."

**Status:** in Klärung, geht in den Vertriebs-Jour-fixe Do 04.06.

### Konfliktpunkt 3 -- "Datenraum" / "Daten Raum"

**Sachstand:** Im Aufsatz Vortrup (S. 24 ff., insgesamt 9 Vorkommen) ist die Schreibweise inkonsistent. Drei Vorkommen sind durch automatische Worttrennung im Satzsystem unschön getrennt ("Daten-\nRaum"), wirken im Druck als "Daten Raum" mit Spatium. Sechs Vorkommen sind sauber "Datenraum" durchgekoppelt.

**Lektorats-Position (Kerstien):** Standardisieren auf "Datenraum" geschlossen. Eindeutiges Editing.

**Redaktions-Position (Klee):** Stimmt grundsätzlich zu. Klee macht im Fahnenlauf eine globale Suche & Ersetzen. Aber: Im Aufsatz wird einmal bewusst zwischen "Datenraum" (technische Plattform) und "Daten Raum" (rechtlicher Raum / Datenraum-Konzept im EU-Datenraumstrategie) unterschieden, S. 27 Fußnote 14. Diese Differenzierung sollte erhalten bleiben.

**Status:** Klee setzt nach Rücksprache mit Autor Vortrup um.

**Kommentar Lektorat (Kerstien, schriftlich, an Verlagsleitung Falkenhayn-Reumont)**

...

An: e.falkenhayn@mf-fachmedien.de

Cc: m.klee@mf-fachmedien.de, i.brandeberg@mf-fachmedien.de

Betreff: Heftumbruch MFJ 2026/7 -- Bedenken Lektorat

Datum: Mo 01.06.2026, 11:42

...

Lieber Eberhard,

ich melde mich mit Bedenken zum Heftumbruch MFJ 2026/7. Frau Klee leistet in der Vertretung Krenz hervorragende Arbeit, aber ich sehe drei Risiken, die ich heute hochziehen will:

4. Schlusskorrektur durch eine Person, die zugleich Programmverantwortung hat, schwächt die Vier-Augen-Prinzip-Logik unserer Heftproduktion.
5. Im Beitrag Seidenpfennig stehen mehrere Passagen, die nach unserem Notizenabgleich mit dem DAV-Forum-Vortrag überlappen. Eine Doppelveröffentlichung würde unsere Verlagsstandards beschädigen, auch wenn sich aus dem unveröffentlichten Vortrag im Einzelfall keine harten Ansprüche ableiten lassen.
6. Beim Klappentext Datenschutz-Handbuch hat Marketing erneut signalisiert, dass es "lebendiger" sein soll. Ich bitte um Klarstellung, dass die Tonalität der Verlagsbücher dem Lektorat unterliegt, nicht dem Vertrieb.

Ich schlage einen Termin morgen Vormittag mit Frau Klee und Herrn Pötzsch vor.

Mit besten Grüßen

Imke Kerstien

--

Dr. Imke Kerstien

Hausleitung Lektorat

Morgenstern & Falkenhayn Fachmedien GmbH

...

**Reaktion Verlagsleitung (Falkenhayn-Reumont, knapp)**

...



An: i.kerstien@mf-fachmedien.de, m.klee@mf-fachmedien.de

Betreff: AW: Heftumbruch MFJ 2026/7 -- Bedenken Lektorat

Datum: Mo 01.06.2026, 11:58

...

Liebe Frau Kerstien,

danke für den Aufschlag. Bitte den Konflikt im Jour-fixe Donnerstag offen besprechen. Bis dahin Frau Klee mit der Heftleitung-Vertretung weiterarbeiten lassen. Wir entscheiden gemeinsam.

E. F.-R.

### **Klee-interner Vermerk**

Der Konflikt ist nicht persönlich. Kerstien hat in der Vergangenheit korrekt darauf hingewiesen, dass Doppelveröffentlichungen für den Verlag im Streitfall ein Reputationsrisiko sind. Ihre Linie ist eng, aber legitim. Klee notiert für sich: Diplomatie wichtiger als Recht-haben. Schlüssel: Antwort von Seidenpfennig bis Mi 18:00 sichern, dann ist Punkt 2 von selbst geklärt.

### **Mailentwurf Klee an Pöttsch (intern, Mittagsstunde)**

...

Von: m.klee@mf-fachmedien.de

An: l.poetzsch@mf-fachmedien.de

Cc: --

Betreff: Re: Heftumbruch und Klappentext -- Tonfall

Datum: Mo 01.06.2026, 12:45 (Entwurf, NICHT versandt)

...

Lieber Lars-Bernhard,

kurz zur Tonfallfrage Datenschutz-Handbuch: Du hast recht, dass der Klappentext der 1. Auflage als dröge wahrgenommen wurde. Frau Kerstien hat aber recht, dass "lebendiger" nicht "werblich" heißen darf -- der Marktplatz fachjuristischer Bücher reagiert empfindlich auf Übertreibungen.

Vorschlag: Wir machen morgen Vormittag eine Stunde zu dritt (Du, ich, Kerstien). Ich bringe einen Rohentwurf mit, der konkrete Praxisbezüge nennt (Beispielfall Manuskripte, Beispielfall Newsletter), ohne werbliche Komparative. Wenn der Entwurf trägt, sind beide Wünsche gleichzeitig bedient: lebendig durch Beispiele, ohne Marktschreierei.

Beste Grüße

Marlena

...



## 13 Honorarrechnung Diskussion -- Vorgang Dr. Niemczyk

### Aktenkern

| Feld              | Wert                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vorgang           | Honorar Aufsatz "Bestandsschutz für Verlagsverträge nach KI-VO" |
| Heft / Erscheinen | MFJ 2026/5, Erscheinung 02.05.2026                              |
| Autorin           | Dr. Christiane Niemczyk, Rechtsanwältin, Köln                   |
| Vertrag           | Verlagsvertrag VV 2025-1188 vom 14.11.2025                      |
| Rechnung          | RG 2026/0218 vom 06.05.2026, brutto 1.428,00 EUR                |
| Zahlungsziel      | 04.06.2026 (30 Tage netto)                                      |
| Mahnstufe         | 2 (Mahnschreiben vom 28.05.2026)                                |
| Status            | bestritten dem Grunde nach, nicht der Höhe nach                 |

### Chronologie

| Datum           | Vorgang                                                                                                          | Quelle                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.11.2025      | Verlagsvertrag VV 2025-1188 unterschrieben                                                                       | DocuSign Envelope DSU-1188-A      |
| 12.01.2026      | Manuskripteingang v1                                                                                             | E-Mail-Archiv                     |
| 22.02.2026      | Manuskripteingang v2 (nach Redaktion)                                                                            | E-Mail-Archiv                     |
| 28.03.2026      | Freigabe Manuskript final                                                                                        | Krenz                             |
| 02.05.2026      | Heft 5 erschienen, Beitrag publiziert                                                                            | --                                |
| 06.05.2026      | Honorarrechnung RG 2026/0218 gestellt                                                                            | Buchhaltung Vincke                |
| 18.05.2026      | Mahnung Stufe 1                                                                                                  | Mahnservice Verlagsbüro Lichtblau |
| 22.05.2026      | Antwortmail Niemczyk: "ich habe nie eine Rechnung schicken sollen, Honorar war Pauschale verlagsseitig zugesagt" | Mailarchiv                        |
| 28.05.2026      | Mahnung Stufe 2                                                                                                  | Mahnservice                       |
| 31.05.2026 (Sa) | Eskalation an Klee                                                                                               | Mahnservice                       |

### Niemczyks Mail vom 22.05.2026 (Auszug)

---

Von: christiane.niemczyk@kanzlei-niemczyk.de

An: mahnservice@verlagsbuero-lichtblau.de

Cc: m.klee@mf-fachmedien.de, t.krenz@mf-fachmedien.de

Subject: AW: Mahnung Stufe 1 -- RG 2026/0218

Date: Fri, 22 May 2026 16:18:00 +0200

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erhalte heute Ihre Mahnung Stufe 1 zu einer Rechnung, die ich nicht gestellt habe. Beim Vorgang Beitrag MFJ 5/2026 war zwischen mir und Herrn Dr. Krenz ein **Honorar als Verlagspauschale**

vereinbart, d. h. ich sollte keine Rechnung stellen und auch keine bekommen. Das hatten wir im Telefonat am 09.10.2025 so besprochen. Bitte um Klärung; bis dahin sehe ich die "Mahnung" als gegenstandslos an.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Niemczyk

### **Verlagsvertrag VV 2025-1188 -- relevante Klauseln (Auszug)**

#### *§ 3 Honorar*

- (1) Für den Beitrag erhält die Autorin ein Honorar in Höhe von 1.200,00 EUR netto.*
- (2) Das Honorar ist nach Heftauslieferung gegen Rechnung der Autorin zur Zahlung fällig.*
- (3) Eine Pauschalvereinbarung gilt nur, wenn sie schriftlich gesondert mit dem Verlag getroffen und in dieser Vereinbarung als solche bezeichnet ist.*

#### *§ 9 Vorrang Schriftform*

*Nebenabreden und mündliche Zusagen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt werden.*

### **Aktenfund Klee 01.06.2026**

Klee findet im Verlagsarchiv unter "Korrespondenz\_Niemczyk\_2025-10" einen Aktenvermerk Krenz vom 10.10.2025:

*"Telefonat mit Frau Dr. Niemczyk 09.10.2025, 14:00. Sie ist mit dem Honorar einverstanden. Hinweis Niemczyk: bitte unbürokratisch, sie habe keine Lust, Einzelrechnungen zu schreiben; ggf. Pauschale über Reihe abrechnen. Krenz: er werde das mit der Buchhaltung klären. Keine schriftliche Bestätigung erfolgt."*

Klee hat damit zwei widersprüchliche Stände:

1. Im Vertrag steht die Rechnungspflicht (§ 3 Abs. 2 VV).
2. Im Aktenvermerk Krenz wird eine "Pauschalierungsabsicht" notiert, ohne dass die Schriftformklausel (§ 9 VV) eingehalten wurde.

Es ist nicht klar, ob Krenz die Buchhaltung tatsächlich kontaktiert hat. Aus den Buchhaltungsakten ist nur ersichtlich, dass Buchhaltung Vincke am 06.05.2026 routinemäßig die Rechnung für den Beitrag gestellt hat (Standardprozess Honorarabrechnung).

### **Beträge**

| <b>Position</b>                                | <b>Wert</b>                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Honorar netto laut Vertrag                     | 1.200,00 EUR                     |
| USt 19 %                                       | 228,00 EUR                       |
| Rechnungsbetrag brutto                         | 1.428,00 EUR                     |
| Mahngebühr Stufe 1                             | 5,00 EUR                         |
| Mahngebühr Stufe 2                             | 10,00 EUR                        |
| Verzugszinsen seit 05.06.2026 (kalkulatorisch) | bei 9 % p. a. ca. 0,35 EUR / Tag |

### **Plausible Deutungen**

3. **Krenz hat zugesagt, aber nichts schriftlich gemacht.** Niemczyk verlässt sich darauf, der Vertrag bleibt formell wirksam, Mahnung ist nicht "gegenstandslos", aber kollegial peinlich. Lösung:

Pauschale aus eigener Verantwortung umsetzen, Rechnung stornieren, Honorar als Auszahlung ohne Rechnung verbuchen (möglich nach steuerlichen Vorgaben für Honorare unter Pauschalgrenze, ggf. mit Bedenken).

4. **Krenz hat gar nicht zugesagt; Niemczyk missdeutet das Telefonat.** Dann Honorar wie Vertrag, Rechnung fällig, Mahnung berechtigt. Risiko: Konflikt mit wichtiger Autorin.
5. **Beide haben aneinander vorbei geredet; "Pauschale" bezog sich auf eine künftige Reihe, nicht auf den Beitrag in Heft 5.** Dann Klärung mit Krenz nach Rückkehr aus Elternzeit nötig.

### **Vorgehensvorschlag Klee**

6. Vor dem Vertriebs-Jour-fixe Do 04.06. die Buchhaltung (Vincke) bitten, die Mahnung **Stufe 3 nicht auszulösen** bis zur Klärung.
7. Krenz nicht in Elternzeit stören (Vereinbarung Verlagsleitung: keine inhaltliche Eskalation während Schutzzeit).
8. Niemczyk mit einem ruhigen Brief antworten: Verlag prüft den Aktenvermerk und meldet sich bis 15.06. mit Vorschlag.
9. Buchhaltung anweisen: keine Verzugszinsen-Eskalation, bis Vorgang abgeschlossen.

### **Erwarteter Output Plugin**

- Briefentwurf an Niemczyk (sachlich, mit Bitte um Geduld, keine Schuldzuweisung).
- Interner Aktenvermerk für die Heftleitung nach Krenz' Rückkehr.
- Kennzeichnung des Honorarvorgangs für den Jour-fixe als "Honorarvorgang in Klärung, keine Stufe 3 vor 15.06.".
- Hinweis: Schriftformklausel im Verlagsvertrag setzt Niemczyks Berufung auf eine mündliche Zusage formell unter Vorbehalt -- aber das ist hier kein Argument für eine harte Linie, sondern für eine geordnete Klärung.

### **Risiken**

- Reputations- und Beziehungsrisiko mit Niemczyk (sie hat in Heft 9/2026 einen Folgebeitrag in Aussicht gestellt).
- Buchhalterisches Risiko bei Pauschalauszahlung ohne Rechnung -- bitte mit Vincke und ggf. Steuerberater klären.
- Verlagsinternes Risiko: ähnliche Aktenvermerke "Pauschale ohne Schriftform" könnten häufiger vorkommen. Klee schlägt vor, im Jour-fixe einen Prozess-Check anzuregen.